

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第2回）

第2部：解答・解説編（別紙）

問1 正解：ア

【解説】

ア＝○：許可が必要なのはcの一つのみ。【a＝不要】図書館は公益上必要な建築物として、区域・規模を問わず開発許可不要（都市計画法29条1項3号、令21条）。
イ＝×：【b＝不要】市街化区域以外の区域内で行う農林漁業者の居住用建築物のための開発行為は、規模を問わず許可不要（都市計画法29条1項2号）。
ウ＝×：【c＝必要】準都市計画区域では3,000㎡以上の開発行為に許可が必要。3,000㎡ちょうどは許可を要する（都市計画法29条1項1号、令19条1項）。ただし必要なものは一つ。
エ＝×：【d＝不要】土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、区域を問わず許可不要（都市計画法29条1項5号）。
ひっかけ：面積基準は「未滿なら不要」。3,000㎡ちょうどは許可必要。図書館・駅舎等の公益上必要な建築物は市街化調整区域でも不要。

問2 正解：ウ

【解説】

ア＝×：開発許可の申請者に資格の制限はない。土地の所有者等の相当数の同意を得ていることが許可基準とされているにすぎない（都市計画法29条1項・33条1項14号）。
イ＝×：許可・不許可の処分は文書をもって申請者に通知しなければならない（都市計画法35条2項）。
ウ＝○：開発区域の区域・予定建築物等の用途等を変更する場合は、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可が必要（都市計画法35条の2第1項）。軽微な変更は届出で足りる（同条3項）。
エ＝×：工事完了の届出先は都道府県知事である（都市計画法36条1項）。
ひっかけ：変更は「原則許可・軽微なら届出」、廃止は「届出」、完了も「知事へ届出→検査→公告」。届出先は市町村長ではない。

問3 正解：エ

【解説】

ア＝×：都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画を決定する（都市計画法18条1項）。
イ＝×：都市計画の案の縦覧期間は、公告の日から2週間である（都市計画法17条1項）。
ウ＝×：地区計画は市町村が定める（都市計画法15条1項参照・19条）。
エ＝○：区域区分は、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため必要があるときに定めることができる（都市計画法7条1項）。
ひっかけ：縦覧は「2週間」。区画整理の事業計画・換地計画の縦覧（2週間）とも同じだが、3週間とする肢が頻出。

問4 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】工事完了公告前は、工事用の仮設建築物、知事が支障がないと認めたもの、同意をしていない者の権利行使としての建築等を除き、建築できない（都市計画法37条）。
イ＝×：【b＝○】市街化調整区域の開発区域以外の区域内でも、仮設建築物の新築は許可不要（都市計画法43条1項3号）。
ウ＝○：【c＝○】工事完了公告後の予定建築物等以外の建築の制限は、用途地域等が定められているときは適用されない（都市計画法42条1項ただし書）。以上より三つ。
エ＝×：【d＝×】開発許可を受けた者から土地の所有権等を取得した者（特定承継人）が地位を承継するには、都道府県知事の承認が必要（都市計画法45条）。相続人等の一般承継人は当然に承継する（44条）。
ひっかけ：一般承継（相続・合併）は当然承継、特定承継（売買）は知事の承認が必要。

問5 正解：ウ

【解説】

ア＝×：木造平屋建て・延べ面積200㎡以下の建築物（新3号建築物）でも、都市計画区域内で新築する場合は建築確認が必要（建築基準法6条1項3号）。
イ＝×：平屋・延べ面積200㎡以下の建築物は、都市計画区域等の外では建築確認不要（建築基準法6条1項3号）。
ウ＝○：令和7年4月1日施行の改正後は、階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物（新2号建築物）は、都市計画区域等の内外を問わず、建築のほか大規模の修繕・模様替にも建築確認が必要（建築基準法6条1項2号）。
エ＝×：特殊建築物への用途変更で確認が必要となるのは、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合（建築基準法87条1項・6条1項1号）。180㎡は不要。
ひっかけ：【令和7年改正】旧4号（木造2階建て等）は「新2号」として区域外でも確認必要・大規模修繕等も対象。平屋200㎡以下（新3号）は区域内の建築のみ。

問 6 正解：ア

【解説】

ア＝○：建築できるのはbの一つのみ。【a＝不可】第二種低層住居専用地域で建築できる店舗・飲食店は床面積150㎡以内（2階以下）に限られる（建築基準法48条2項、別表第二（ろ））。

イ＝×：【b＝可】第一種住居地域では、ホテル・旅館は床面積3,000㎡以下であれば建築できる（建築基準法48条5項、別表第二（ほ））。

ウ＝×：【c＝不可】工業地域では病院は建築できない（建築基準法48条12項、別表第二（を））。

エ＝×：【d＝不可】準住居地域で建築できる劇場・映画館等は客席部分の床面積200㎡未満に限られる（建築基準法48条7項、別表第二（と））。

ひっかけ：1住のホテルは「3,000㎡以下」なら可。病院は工業地域・工業専用地域で不可（工業地域でも診療所は可）。

問 7 正解：エ

【解説】

ア＝×：公衆便所・巡査派出所等の公益上必要な建築物で通行上支障がないものを道路内に建築するには、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものに限られる（建築基準法44条1項2号）。

イ＝×：建蔽率の制限が適用されないのは、建蔽率8/10の地域内で、かつ「防火地域内」の耐火建築物等である。準防火地域内では+1/10の緩和にとどまる（建築基準法53条3項・6項1号）。

ウ＝×：外壁の後退距離（1.5m又は1m）は、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域において、都市計画で定められた場合に限り適用される（建築基準法54条1項）。

エ＝○：2項道路の一方が崖地・川等に沿う場合は、崖地等の側の道の境界線から道の側に4mの線を道路の境界線とみなす（建築基準法42条2項）。

ひっかけ：建蔽率の適用除外は「8/10地域×防火地域×耐火建築物等」の3点セット。準防火地域では除外されない。

問 8 正解：イ

【解説】

ア＝×：（a、b）【b＝×】隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内の建築物には適用されない（建築基準法56条1項2号）。

イ＝○：（a、c）【a＝○】中高層住居専用地域の北側斜線制限は、日影規制の対象区域内では適用されない（建築基準法56条1項3号かつこ書）。【c＝○】対象区域外の高さ10m超の建築物が対象区域内に日影を生じさせる場合は、対象区域内の建築物とみなして日影規制を適用する（建築基準法56条の2第4項）。

ウ＝×：（b、d）【d＝×】道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域を含め、都市計画区域等内のすべての地域で適用される（建築基準法56条1項1号・別表第三）。

エ＝×：（c、d）cは正しいがdは誤り（建築基準法56条1項1号）。

ひっかけ：道路斜線は全地域、隣地斜線は低層系で不適用、北側斜線は低層系＋中高層（日影対象区域を除く）のみ。

問 9 正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】市街化区域は2,000㎡以上が対象。権利取得者が、契約締結日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して知事に届け出る（国土利用計画法23条1項・2項1号イ）。

イ＝×：【b＝○】対価の額は届出事項である（国土利用計画法23条1項6号）。ただし勧告の対象にはならない。

ウ＝×：【c＝○】民事調停法による調停に基づく契約は事後届出の適用除外（国土利用計画法23条2項3号、令17条）。

エ＝○：【d＝○】知事は、届出をした者に対し、土地の利用目的について必要な助言をすることができる（国土利用計画法27条の2）。以上より四つ。

ひっかけ：対価の額は「届出事項」だが「勧告の対象外」。届出事項と勧告対象を混同させる。

問 10 正解：イ

【解説】

ア＝×：一団の土地として利用する目的で権利を取得する場合は合計面積で判断する。8,000㎡＋4,000㎡＝12,000㎡で都市計画区域外の10,000㎡以上に当たり、Cは事後届出が必要（国土利用計画法23条2項1号ハ）。

イ＝○：面積要件は権利取得者ごとに判断する。E・Fはそれぞれ4,000㎡で、市街化調整区域の5,000㎡に満たないため、いずれも届出不要（国土利用計画法23条2項1号ロ）。

ウ＝×：届出をしなかった場合は罰則の対象となるが、契約の効力に影響はなく、知事が契約を無効とすることもできない（国土利用計画法47条1号）。

エ＝×：監視区域内では、契約締結前の事前届出が必要（国土利用計画法27条の7第1項・27条の4）。

ひっかけ：分割売却は「買主ごと」に判断（売主側の面積は関係ない）。一団で買う場合は合計で判断。

問 11 正解：エ

【解説】

ア＝×：一時的な転用（資材置場等）でも、転用目的での権利設定であれば5条の許可が必要（農地法5条1項）。

イ＝×：3条の許可は耕作目的の権利移動についての許可であり、取得後に転用するには別途4条の許可が必要（農地法3条1項・4条1項）。

ウ＝×：農地に当たるかどうかは、登記簿上の地目ではなく土地の現況により判断する（農地法2条1項、解釈）。

エ＝○：相続等により許可を要せずに農地の権利を取得した者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない（農地法3条の3）。

ひっかけ：農地か否かは「現況」で判断。相続は許可不要だが「届出」は必要。

問 12 正解：ア

【解説】

ア＝○：（a、b）【a＝○】市街化区域内の農地の転用目的での権利移動は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要（農地法5条1項6号）。【b＝○】5条の許可を受けないでした行為は効力を生じない（農地法5条3項・3条6項）。

イ＝×：（a、c）【c＝×】採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く）にするための権利移動は5条の許可が必要（農地法5条1項）。

ウ＝×：（b、d）【d＝×】地上権の設定も3条の権利移動に当たり、耕作目的であれば3条の許可が必要（農地法3条1項）。

エ＝×：（c、d）c・dはいずれも誤り（農地法5条1項・3条1項）。

ひっかけ：3条の対象は所有権だけでなく地上権・賃借権等の設定も含む（抵当権は対象外）。

問 13 正解：ア

【解説】

ア＝○：特定盛土等規制区域内では、盛土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、切土又は盛土・切土同時で高さ5mを超える崖を生ずるもの、崖を生じない盛土で高さ5m超、面積3,000㎡超の工事に許可が必要（盛土規制法30条1項、同法施行令）。高さ3mの崖を生ずる盛土は許可が必要。

イ＝×：特定盛土等規制区域の許可の面積基準は3,000㎡超。2,000㎡の工事は許可不要で、一定規模以上なら工事着手の30日前までの届出の対象となる（盛土規制法27条1項・30条1項）。

ウ＝×：特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域「以外」の土地の区域について指定する（盛土規制法26条1項）。

エ＝×：令和5年5月26日施行の盛土規制法は、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず危険な盛土等を規制するものであり、両区域は森林・農地を含めて指定できる（盛土規制法10条1項・26条1項）。

ひっかけ：特定盛土等規制区域の許可基準は「盛土の崖2m超・切土等5m超・面積3,000㎡超」。宅造区域（1m・2m・500㎡）と混同させる。

問 14 正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいものはa・b・cの三つ。【a＝○】許可を受けた工事主は、工事完了時に都道府県知事の完了検査を申請しなければならない（盛土規制法17条1項）。

イ＝×：【b＝○】宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者には保全の努力義務がある（盛土規制法22条1項）。

ウ＝○：【c＝○】造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等に対し、知事は擁壁等の設置等の措置を勧告できる（盛土規制法46条2項）。以上より三つ。

エ＝×：【d＝×】公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者の届出期限は、転用した日から14日以内（盛土規制法21条4項）。21日は区域指定時に工事中の者の届出期限（21条1項）。

ひっかけ：届出期限は「指定時に工事中＝21日以内」「擁壁等の除却工事＝着手14日前」「公共施設用地の転用＝14日以内」。

問 15 正解：ウ

【解説】

ア＝×：都道府県・市町村・国土交通大臣等が施行する事業（公的施行）では、事業ごとに土地区画整理審議会を置かなければならない（土地区画整理法56条1項）。

イ＝×：組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない（土地区画整理法40条3項）。

ウ＝○：地役権は、換地処分のお知らせ後なお従前の宅地の上に存し、事業の施行により行使する利益がなくなったものだけが公告の日の終了時に消滅する（土地区画整理法104条4項・5項）。

エ＝×：施行者は、仮換地の指定等に伴い必要となったときは、建築物等の移転・除却ができる。所有者の同意は要件ではなく、所有者等への通知等の手続による（土地区画整理法77条1項・2項）。

ひっかけ：換地処分後も地役権は従前地に残る（利益がなくなったものだけ消滅）。賦課金の相殺は不可。

問 16 正解：イ

【解説】

ア＝×：仮換地の指定の効力発生日以後は、従前の宅地について使用・収益することはできず、仮換地について従前と同じ使用・収益ができる（土地区画整理法 99 条 1 項）。

イ＝○：仮換地の指定後も、従前の宅地の所有権（処分権）は残るため、従前の宅地について売買・抵当権の設定等の処分をし、登記をすることができる（土地区画整理法 99 条 1 項）。

ウ＝×：仮換地の指定は、仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置・地積・効力発生日を通知してする（土地区画整理法 98 条 5 項）。

エ＝×：使用収益できる者のなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日までは施行者が管理する（土地区画整理法 100 条の 2）。

ひっかけ：仮換地指定後に移るのは「使用収益権」だけ。処分（売買・登記）は従前の宅地のまま行う。

問 17 正解：エ

【解説】

ア＝×：住宅用家屋の軽減措置の床面積要件は 50㎡以上である（租税特別措置法 73 条、同法施行令 42 条 1 項）。

イ＝×：住宅用家屋の登録免許税の軽減措置には、適用回数の制限はない（租税特別措置法 73 条）。

ウ＝×：登記を受ける者が 2 人以上いるときは、連帯して登録免許税を納付する義務を負う（登録免許税法 3 条）。

エ＝○：土地の売買による所有権の移転登記の税率は本則 2%（1,000 分の 20）だが、令和 8 年度税制改正で 3 年延長された軽減措置により、令和 11 年 3 月 31 日までは 1.5%（1,000 分の 15）（登録免許税法別表第一、租税特別措置法 72 条 1 項）。

ひっかけ：【令和 8 年度改正】土地売買の 1.5%軽減は令和 11 年 3 月 31 日まで延長。住宅用家屋の軽減は 50㎡以上・回数制限なし。

問 18 正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいものは a・c の二つ。【a＝○】3,000 万円特別控除には所有期間の要件がなく、短期譲渡でも適用できる（租税特別措置法 35 条 1 項）。

イ＝○：【c＝○】居住しなくなった日から 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの譲渡であれば適用できる（租税特別措置法 35 条 2 項）。以上より正しいものは二つ。

ウ＝×：【b＝×】軽減税率の特例は、譲渡した年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年を超えることが要件（租税特別措置法 31 条の 3 第 1 項）。

エ＝×：【d＝×】適用除外となるのは、配偶者・直系血族・生計を一にする親族等に対する譲渡である。生計を一にしていない兄弟姉妹への譲渡は適用できる（租税特別措置法 35 条 2 項、同法施行令 23 条 2 項・20 条の 3 第 1 項）。

ひっかけ：3,000 万円控除は所有期間不問、軽減税率は 10 年超。兄弟姉妹は「生計を一にする」場合だけ除外。

問 19 正解：ア

【解説】

ア＝○：令和 8 年 4 月 1 日施行の改正後、建築以外の家屋の取得（売買等）の免税点は 1 戸につき 34 万円。課税標準 30 万円は免税点未満のため課されない（地方税法 73 条の 15 の 2 第 1 項）。

イ＝×：家屋を改築して価格が増加した場合は、その改築を家屋の取得とみなして、増加した価格を課税標準として課税する（地方税法 73 条の 2 第 3 項・73 条の 14 第 2 項）。

ウ＝×：課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格である（地方税法 73 条の 13 第 1 項・73 条の 21 第 1 項）。

エ＝×：不動産取得税は普通徴収の方法による（地方税法 73 条の 17 第 1 項）。

ひっかけ：【令和 8 年改正】中古家屋の売買は「その他の家屋」で免税点 34 万円（建築による取得は 66 万円、土地は 16 万円）。

問 20 正解：イ

【解説】

ア＝×：鑑定評価に当たっては、地域分析・個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきとされている（不動産鑑定評価基準 総論第 8 章第 7 節）。

イ＝○：限定価格の定義どおり。借地権者が底地を併合する場合、隣接地を併合する場合等が例（不動産鑑定評価基準 総論第 5 章第 3 節）。

ウ＝×：収益還元法は、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用されるものである（不動産鑑定評価基準 総論第 7 章第 1 節）。

エ＝×：特殊な事情を含む取引事例は、事情補正をすることで用いることができる。投機的取引と認められる事例等は用いることができない（不動産鑑定評価基準 総論第 7 章第 1 節）。

ひっかけ：事情補正できれば特殊事情のある事例も使える（投機的取引は不可）。収益還元法は自用不動産にも適用できる。